

【제 목】: 계약사무처리 수행기준 미준수(현지조치)

【내 용】

- 「국가계약법 시행령」 제58조 및 제74조 「국가계약법 시행규칙」 제75조에 따르면, 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 경우 계약 목적물별로 정해진 지체상금률을 적용하여 계약상대자로 하여금 지체상금을 납부하게 하도록 되어있고, 계약이행에 대한 대가는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급토록 되어있다.

☞ 참고자료: 【국가계약법 시행령】

제58조(대가의 지급) ①법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

②~⑥(생략)

제74조(지체상금) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자(국가기관과 지방자치단체를 제외한다)가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액(장기계속공사계약·장기계속물품제조계약·장기계속용역계약의 경우에는 연차별 계약금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

②~③(생략)

☞ **참고자료: 【국가계약법 시행규칙】**

제75조(지체상금률) 영 제74조제1항에 따른 지체상금률은 다음 각호와 같다.

1. 공사: 1천분의 0.5
2. **물품의 제조·구매**(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다): **1천분의 0.75**. 다만, 계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 중앙관서의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우에는 1천분의 0.5로 한다.
3. **물품의 수리·가공·대여, 용역**(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외한다) 및 기타: **1천분의 1.25**
- 4.~5. (생략)

- 따라서 계약 사무를 처리할 경우 「국가계약법 시행규칙」 제75조의 각호를 확인하고 해당 계약목적물에 해당하는 지체상금률을 적용하여 계약을 체결하여야 하며,
 - 계약대가(대금)의 지급기한은 계약상대자의 청구일로부터 5일 이내로 지급함을 조건으로 계약을 체결해야한다.
- 이에 감사 대상기간 동안 대전지원에서 계약 체결내역을 확인한 결과, **【표 11】 ‘계약사무처리 미흡 현황’**과 같이 물품제조를 위한 계약을 체결하면서 ‘물품의 제조·구매’에 해당하는 지체상금률인 1천분의 0.75가 아닌 1천분의 1.5을 적용한 사실 1건과,
 - 보안시스템 용역계약을 체결하면서 대가지급기한을 5일을 초과한 일수로 적용하여 계약을 체결한 사실 1건을 확인하였다.

【표 11】 계약사무처리 미흡 현황

연번	문서번호	문서제목	법정 기준	계약 시 적용 내용
1	□부-3556호 (2019.05.23.)	봉합엽서 제작 계약 추진 보고	지체상금률: 1천분의 0.75	지체상금률: 1천분의 1.5
2	□부-8754호 (2019.12.20.)	2020년도 사무실 출입통제보안시스템 유지관리 용역 계약 체결 보고	5일 이내 대가지급	14일 이내 대가지급

【관계부서 의견】

- 계약사무처리 시 관련법령을 미준수한 사실을 확인하였으며, 별도의견 없이 감사결과를 수용하였다.

【조치사항】

- 계약사무처리 시 관련법령을 준수할 수 있도록 전 직원 대상 교육 실시완료 및 확인서 징구하였음.(현지조치)